



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2017.0000993125

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0001925-90.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante PEDRO WATANABE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LEME GARCIA (Presidente) e NEWTON NEVES.

São Paulo, 19 de dezembro de 2017.

CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Voto nº: 21160

Apelação nº: 0001925-90.2016.8.26.0577

Comarca: São José dos Campos

Apelante: Pedro Watanabe

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Artigo 129, §9º, do Código Penal. Ofensa à integridade corporal de filha. Autoria e materialidade comprovadas. Laudos de exame de corpo de delito que demonstram a natureza das lesões. Declarações da vítima, prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção. Inexistência de circunstâncias que lhes retirem a idoneidade. Tipicidade da conduta. Dolo comprovado. Dosimetria escorreita. Regime aberto bem aplicado. Sentença mantida. PRELIMINAR REJEITADA e RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de apelação interposta contra r. sentença (fls. 69/72) que julgou procedente a ação penal, para condenar PEDRO WATANABE a cumprir, em regime inicial aberto, a pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no artigo 129, §9º, do Código Penal.

Inconformado, o apelante argui preliminar a incompetência do juízo e, no mérito, pugna pela absolvição por ausência de dolo (fls. 79/86).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Apresentadas as contrarrazões de fls. 95/96, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela manutenção do julgado (fls. 103/108).

É o relatório.

Conheço do recurso, presentes as condições de procedibilidade, para rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Não se cogita de nulidade processual por incompetência do juízo, porquanto os fatos cuidam essencialmente de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos exatos termos do artigo 5º, inciso II, da Lei nº 11.340/06, notadamente ao se verificar que as agressões encetadas por PEDRO WATANABE foram desencadeadas pelo desejo de punir o tido comportamento indesejável de sua filha, deveras objetivando demonstrar autoridade.

Rejeito, pois, a preliminar arguida.

A materialidade e autoria estão demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 1/2), pelo exame de corpo de delito (fls.7/8) e pela prova oral produzida durante a instrução da persecução penal.

Consta dos autos que no dia 7 de novembro de 2015, por volta das 10h30, na Rua São Damião, n. 40, Jardim da

Granja, cidade e comarca de São José dos Campos, PEDRO WATANABE, prevalecendo-se de relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua filha *Kelly Aparecida de Paula Watanabe*, provocando-lhe as lesões corporais descritas no exame de corpo de delito de fls. 8/9.

Ouvida em juízo, *Kelly Aparecida de Paula Watanabe* esclareceu que limpava o quintal da residência onde morava com seu pai e irmãos, cortando parte da plantação feita por PEDRO que já ocupava quase todo o perímetro do local. O comportamento de *Kelly* desagradou o acusado, que passou a golpeá-la gratuitamente com um soco na costela e diversos chutes, ocasionando sua queda ao solo. Ressaltou que a investida do recorrente só cessou após a interferência de seu tio.

A testemunha *Kênia Pinheiro Martins* disse que estava no local dos fatos para ajudar a *Kelly* com os preparativos da festa de sua filha, quando em um dado momento pôde ouvir os gritos de socorro da amiga, a qual encontrou caída ao chão.

PEDRO WATANABE, em juízo, negou as agressões, afirmando que apenas tomou a enxada de *Kelly* – que cortava inadvertidamente a plantação que o acusado havia feito em seu quintal – e a empurrou. Na sequência, o tio da vítima intercedeu por ela e tomou o instrumento das mãos do acusado.

Em se tratando de delito praticado no âmbito doméstico, embora a versão apresentada pela ofendida possa, em tese, admitir alguma relativização quando verificada inconsistência diante das demais provas produzidas, notadamente quando fique demonstrada a existência de contradições suficientes para lhe retirar a força probatória, reafirmo que este não é o caso dos autos.

As declarações de *Kelly Aparecida de Paula Watanabe* foram prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção, inexistindo informações que possam retirar-lhe a credibilidade, não comportando desconsideração.

Nesse sentido a jurisprudência desta Colenda 16ª Câmara Criminal:

Desta forma, em face da detalhada e incontroversa narrativa da vítima, reforçada pelo depoimento da testemunha presencial, restou comprovada a autoria do crime de ameaça.

(TJSP; Apelação 0008820-43.2015.8.26.0564; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/10/2017; Data de Registro: 04/10/2017)

Deste modo, merece prevalecer o depoimento de Denise, por encontrar respaldo nos elementos de convicção trazidos nos autos, bem como pela “men legis” da norma aplicada, que visa à tutela da mulher nas situações previstas pela norma, subsumindo-se os fatos dos autos à lei.

Anota-se, ainda, que no delito em tela é de grande valia o depoimento da vítima, vez que, muitas vezes, somente ela está presente no local dos fatos, no momento da agressão, como no caso em questão.” (TJSP; Apelação 0006261-97.2016.8.26.0073; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Avaré - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 21/09/2017)

O laudo de exame de corpo de delito de fls. 7/8 comprova a existência de *esquimose na linha exilar direita, infra-mamaria (5,0 x 4,0cm)*, além de *escoriações em placa nos joelhos, cotovelo D (sic) e dorso do pé E (sic)*.

Ademais, é frágil a tese defensiva que sustenta a ausência de dolo, elemento subjetivo evidenciado na conduta daquele que agride sua filha imotivadamente e de maneira desproporcional, com a nota de que o comportamento da vítima, ainda realmente fosse indesejado, em nada minimiza a conduta de PEDRO, a uma porque não há compensação de culpas no Direito Penal e a duas porque a ventilada *legítima defesa do patrimônio* não encontra amparo legal em nosso sistema penal.

Diante do contexto fático probatório, portanto, a procedência da ação penal era de rigor.

Passo à análise da dosimetria da pena.

Na primeira etapa da dosimetria, atento às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, a basilar foi fixada no mínimo legal, assim mantida nas etapas subsequentes, à minguada de outras modificadoras, totalizando 3 (três) meses de detenção.

Remanesce o regime prisional a ser iniciado em meio aberto, estando a r. sentença suficientemente fundamentada, sendo imperiosa sua manutenção nos moldes em que lançada.

Incabível, por outro lado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Isto porque, além da prática delitiva ter sido propagada com violência ou grave ameaça à pessoa, o crime foi praticado contra mulher em ambiente doméstico, o que por si só afasta a conversão pleiteada, nos exatos termos da Súmula nº 588 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que “*a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos*”.

Ante o exposto, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso.

CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR